



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Nicola Saracino	Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini	Consigliere
Dott. Giovanna Gianì	Consigliere relatore

all'esito di camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2506 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 09/05/2024, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv. Elena Berardi del Foro di Modena e Gregorio Troilo del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Carlo Poma n. 2

APPELLANTE

E

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_2*), domiciliato in Catania, alla Via G. Leopardi n. 82 95127 presso lo studio dell'Avv. Vito Patti che la rappresenta e difende come da procura in atti;

APPELLATI

OGGETTO: appello della sentenza n. 4523/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 10/03/2021.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha così statuito:

“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande.

- dichiara compensate per un terzo le spese del giudizio e condanna parte attrice al rimborso, in favore della parte convenuta, dei residui due terzi delle stesse, liquidati nella misura dei complessivi € 5.197,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso, in Roma, il 10 marzo 2021 ”.

Con la decisione in oggetto, il primo Ufficio ha definito il giudizio azionato dalla

Parte_1 nei confronti dell' *Controparte_1* per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“... revocare e quindi dichiarare inefficaci nei confronti della procedura concorsuale rappresentata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67, 2° comma ed all'art. 67, 3° comma, lett. A legge fallimentare, tutti i pagamenti indicati in premessa eseguiti da Controparte_2, allora in bonis, a favore dell' [...]

Controparte_1 in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi antecedenti alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato ex art. 161 VI comma L.F.”

Per l'effetto, aveva altresì chiesto di condannare l' *Controparte_1* a restituire quanto pagato dalla *Parte_1* A.S. in favore della *CP_2* [...] nei sei mesi antecedenti la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, datata 23/10/2012, e cioè ... *la complessiva somma di € 73.697,60 ovvero la maggior o minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali di mora dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di restituzione dei pagamenti indicati in premessa.*

Agendo contro la *Controparte_1* la *Parte_1* *Parte_1* [...] aveva dunque aggredito ai sensi dell'art. 67 comma 2 Legge Fallimentare, l'esecuzione di dieci pagamenti, per complessivi € 73.697,60, effettuati in favore di *Controparte_1* nei sei mesi antecedenti alla pubblicazione nel registro imprese, in data 23.10.2012, della domanda di concordato ex art. 161, VI comma, L.F., quando *Controparte_2* già versava in stato di insolvenza ed [...] *CP_1*

ne era a conoscenza e segnatamente:

- 1) € 1.100,00 eseguito in data 10.05.2012;
- 2) € 1.099,00 eseguito in data 22.05.2012;
- 3) € 7.267,00 eseguito in data 23.05.2012;
- 4) € 15.477,00 eseguito in data 11.06.2012;
- 5) € 14.491,00 eseguito in data 12.07.2012;
- 6) € 1.290,00 eseguito in data 19.07.2012;
- 7) € 11.524,00 eseguito in data 10.08.2012;
- 8) € 9.202,00 eseguito in data 05.09.2012;
- 9) € 1.413,00 eseguito in data 05.10.2012;
- 10) € 10.834,60 eseguito in data 09.10.2012.

Il Tribunale, dopo aver ritenuto la inclusione dei predetti pagamenti nel periodo c.d. sospetto alla stregua delle regole normative, ha ritenuto, in prima battuta, la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma per pervenire alla declaratoria di inefficacia.

In primo luogo non poteva, nel caso di specie, ritenersi operante l'esenzione disciplinata dall'art. 67, comma 3, lett. a) l. Fall., secondo cui non sono soggetti a revocatoria *“i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”*. Qui, secondo il Tribunale, era preferibile una interpretazione della dizione *“termini d'uso”* come riferibile allo specifico rapporto negoziale, non in relazione all'assetto di interessi cristallizzato in contratto, bensì al concreto svolgimento del rapporto. In tale prospettiva, per riconoscere la esistenza di un uso negoziale tra le parti, non era sufficiente la constatazione di un'abitudine nei ritardi o il ripetuto mutamento dei mezzi di pagamento che non può identificarsi in una mera tolleranza di fatto delle deviazioni dallo schema contrattuale poste in essere dal debitore.

A tale riguardo, faceva richiamo a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, *“in tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti*

con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti" (cfr. Cass., sez. 1, n. 27939 del 7.12.2020).

In questi casi andava conseguita la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e a carico dell'*accipiens*, che si fosse consolidata una condotta reiterata indicativa di una prassi anteriore, stabile e consolidata, in deroga alla clausola contrattuale, tale da introdurre una nuova regola tra le parti.

In base a tali principi, ha concluso ritenendo che i pagamenti effettuati dalla [...] *Controparte_2* oggetto di causa, non potessero ritenersi eseguiti nei "termini d'uso", poichè avvenuti dopo la conclusione fra le parti di un piano di rientro avente ad oggetto proprio il riscadenzamento, con termini dilatati (180 giorni in luogo dei 60 precedentemente pattuiti dalle parti), nonchè del pagamento anche delle fatture scadute e non ancora pagate dalla società attrice.

Pertanto, osservava il primo giudice "il citato piano di rientro, era intervenuto a seguito di trattative intercorse tra le parti - circostanza pacificamente riportata da entrambe le società nei propri scritti difensivi - per consentire alla società attrice di adempiere ai debiti scaduti relativi alle fatture non pagate, indice che le avvenute deviazioni dallo schema contrattuale in ordine ai tempi e alle modalità di pagamento non fossero comunque ascrivibili, diversamente da quanto ritenuto dalla società convenuta, nell'ambito di una nuova volontà negoziale diversa da quella pattuita originariamente".

Viceversa, e con riferimento al requisito soggettivo, richiesto dall'art. 67, comma 2, l. fall., la domanda di revocatoria andava, invece, respinta.

Secondo il Tribunale, posto che gravava sull'attrice l'onere della prova circa la consapevolezza, da parte dell'*accipiens*, dello stato di insolvenza del debitore, tale prova, per giurisprudenza consolidata, poteva conseguirsi anche per presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. ovvero ricorrendo ad indici esteriori dell'insolvenza ed alla loro conoscibilità da parte del destinatario della domanda revocatoria, secondo gli indici di attitudine percettiva rispettivamente identificabili per ciascun interessato, nella fattispecie concreta. In primo luogo, secondo il primo Ufficio, la valutazione delle circostanze idonee ad avere ingenerato nella società *Controparte_1*

l'insorgenza di una sua diretta *scientia decoctionis* andava condotta con riferimento alla data di riscossione - dal 10 maggio 2012 al 9 ottobre 2012 - epoca cui risalivano i pagamenti oggetto della domanda che, nel caso di specie, si identificava con gli incassi delle somme versate dalla società debitrice.

Sempre secondo il Tribunale, andava disattesa la difesa della *CP_2* secondo cui la *scientia decoctionis* andava desunta da vari elementi indiziari, quali la pubblicità e la conoscibilità dei bilanci, da cui emergeva la difficoltà economica della [...]

Controparte_2 la pendenza di procedimenti monitori, le notizie di stampa, il piano di rientro indicato dalla convenuta; tali elementi non potevano ritenersi idonei sul piano probatorio, in primo luogo perché la società convenuta non rivestiva la figura di operatore qualificato in materia finanziaria, avendo quale oggetto sociale, risultante dalla visura camerale. "l'attività immobiliare, alberghiera, turistica, ricreativa e culturale". Pertanto, non potevano assumere specifico rilievo i dati emergenti dai bilanci di esercizio depositati nel registro delle imprese, non potendo pretendersi che un creditore non dedito professionalmente all'esercizio del credito o ad attività finanziarie, prima di ricevere un pagamento dovutogli, debba cautelativamente consultare registri, pubblicazioni, bilanci depositati per sincerarsi se il debitore versi o meno in stato d'insolvenza.

Analoghe considerazioni valevano per la sussistenza di procedimenti monitori ed esecutivi, come documentati in atti, atteso che in relazione alle procedure monitorie e alle procedure esecutive mobiliari non vi è alcuna presunzione di conoscibilità, non

essendo tali procedure soggette a pubblicità, a differenza di quanto previsto per quelle immobiliari (cfr. Cass., sez. 1, n. 19795/2016), salvo vi siano circostanze effettive che ne indichino la conoscenza e non la mera conoscibilità, circostanza questa che non appare provata nel caso di specie.

Analoga conclusione per le notizie di stampa indicate da parte attrice, non idonee a dimostrare la sussistenza della *scientia decoctionis* in capo alla convenuta, anche laddove le stesse avessero abbiano ampia diffusione e risonanza, poiché non rientra nell'*id quod plerumque accidit* il fatto che il creditore, prima di ricevere il pagamento, si informi a mezzo stampa sulle condizioni economico-finanziarie in cui versa il debitore, né la società attrice aveva prodotto in giudizio elementi attinenti alla società convenuta che, nel caso di specie, potessero far ritenere diversamente.

In altri termini, la mera produzione di notizie giornalistiche, stante l'assenza di concreti elementi che ne facciano desumere l'avvenuta conoscenza da parte della società convenuta, non integrava la nozione di elemento indiziario grave e preciso ex art. 2729 c.c. circa la conoscenza dello stato di insolvenza, atteso che le informazioni giornalistiche non assurgevano a fonti di conoscenza legale, non essendo le stesse dotate di indiscutibile attendibilità. Peraltro, le notizie qualificate come elementi indiziari da parte attrice non fanno neppure riferimento ad uno stato di insolvenza della società, ma si riferiscono unicamente ad episodi – peraltro non circostanziati – di presunti inadempimenti della Controparte_2

Infine, osservava il Tribunale, nemmeno il piano di rientro concordato tra le parti in data 12 aprile 2012, per le modalità in cui era stato predisposto, poteva di per sé assumere valenza probatoria decisiva ai fini della *scientia decoctionis*, atteso che non risultava supportato da altri elementi indiziari utili a far ritenere raggiunta la relativa prova. Infatti, i piani di rientro che prevedevano, come nel caso di specie, un “riscadenzamento” nei pagamenti, nel senso di differire il termine di pagamento delle fatture scadute e in scadenza, costituivano “vicende comuni nei rapporti commerciali di durata e, in astratto, potevano indicare una crisi di liquidità del soggetto debitore, la quale però potrebbe anche essere superabile e, comunque, non indicativa di un tracollo finanziario, atteso che lo stato di crisi che eventualmente poteva attraversare una società non era identificabile con lo stato di insolvenza di cui è richiesta la conoscenza ai fini della revocabilità”. Peraltro, il piano di rientro in questione era stato stipulato dalle parti al momento della rinnovazione per un ulteriore anno del contratto di fornitura di servizi alberghieri, concluso tra le stesse in data 16 marzo 2011, e non prevedeva alcuna modifica dei termini e delle condizioni del precedente contratto diversi da quelli concernenti la scadenza dei pagamenti. Inoltre, la rinnovazione del contratto di fornitura, unitamente alla modificazione dei termini di pagamento, si collocava all'interno di trattative intercorse tra le parti e da queste documentate in atti, da cui si evinceva che il rapporto tra le società non era connotato dal timore di un imminente stato di insolvenza, atteso che la Controparte_2 pur facendo riferimento alla crisi del settore del trasporto aereo, aveva assicurato la convenuta di risanare la conseguente alterazione dei rapporti commerciali nel breve-medio tempo e di onorare le obbligazioni rimaste inadempite. Pertanto, anche alla luce di tali elementi, l'esistenza di detto piano di rientro - peraltro alla luce di quanto innanzi rilevato neppure qualificabile come piano di rientro nella ordinaria accezione - quale unica prova indiziaria della *scientia decoctionis*, non appariva idonea a fornire adeguata prova della conoscenza effettiva da parte della convenuta dello stato di decozione della società attrice, anche in considerazione del fatto che, una volta conosciuto lo stato di insolvenza a seguito della domanda di concordato (23 ottobre 2012), la convenuta aveva provveduto a modificare nuovamente il contratto con la Controparte_2

prevedendo però la contrazione dei termini di pagamento (30 giorni in luogo di 180) e la sospensione dei servizi di fornitura nel caso di inadempimento.

Da ultimo, parte attrice aveva documentato la circostanza che la *Controparte_1* [...] aveva ripetutamente sollecitato la *Controparte_2* di adempiere, intimandole in diverse occasioni di sospendere il servizio di fornitura dei servizi alberghieri laddove non avesse adempiuto. Tuttavia, tale circostanza, considerata unitamente a tutti gli altri elementi indiziari prospettati da parte attrice, non può ritenersi decisiva al fine di ritenere provata la sussistenza della *scientia decoctionis*, atteso anche che dai documenti prodotti non si evincono riferimenti al successivo avvio di iniziative in sede giudiziale, tali da far ritenere l'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della *Controparte_2*

In conclusione, secondo il Tribunale, detti elementi indiziari apparivano privi di quell'adeguato livello di concordanza, precisione e gravità, da consentire il raggiungimento della prova che, al momento in cui era stato accettato il pagamento, la convenuta fosse a conoscenza o comunque avrebbe potuto essere a conoscenza facendo uso della diligenza di un creditore normalmente prudente ed avveduto, della incapacità della debitrice di adempiere le proprie obbligazioni scadute con denaro o altri mezzi normali di pagamento.

Con **atto di appello** tempestivo, notificato il 16.04.2021, l'appellante invoca una diversa ricostruzione del fatto, contestando la sentenza laddove, nella parte a sé sfavorevole, ha escluso la ricorrenza della *scientia decoctionis* da parte della *Part*; a tale riguardo, la parte deduce come lo stesso *accipiens* non potesse non essere a conoscenza della incapacità della debitrice di adempiere le proprie obbligazioni, e tanto in ragione dei seguenti profili rilevanti:

- tra la *CP_2* e la *Controparte_3*, operante in un settore merceologico complementare a quello occupato dall'esponente (fornitura di servizi alberghieri), intercorrevano rapporti commerciali di fornitura di servizi alberghieri, con un giro d'affari superiore ad € 150.000,00 annui;
- la *Controparte_1* rivestiva la qualità di operatore qualificato alla luce della sua configurazione giuridica e della dimensione commerciale del rapporto intrattenuto con la *CP_2* tenuta in quanto tale a valutare, tramite l'esame dei bilanci e delle altre notizie propalate sul mercato di riferimento, il merito creditizio del proprio debitore, disponendo degli strumenti e delle capacità professionali allo scopo necessari;
- i bilanci, in particolare quello approvato al 31.12.2011 e pubblicato in data 25.05.2012, dunque prima di tutti i pagamenti revocandi
- dalla fine dell'anno 2011, la *CP_2* si era resa inadempiente al pagamento delle fatture emesse da *Controparte_1*, accumulando già nella primavera del 2012 una esposizione debitoria di €60.000, da ritenersi preoccupante alla luce del normale volume di affari in uno specifico contesto economico, patrimoniale e finanziario; a tale epoca, risultavano già pubblicati i bilanci della *CP_2* relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 che davano conto di evidenti e macroscopici segnali di squilibrio della situazione patrimoniale delle stesse società;
- le notizie di stampa apparse sui quotidiani e sui blog degli esperti di settore avevano stigmatizzato la difficile situazione finanziaria in cui versava [...]
- la *CP_2* era assediata dai creditori, i quali avevano ottenuto decreti ingiuntivi ed avevano promosso azioni esecutive ai suoi danni (come da documenti che nuovamente produceva in appello); alcuni di questi creditori (quali la S.A.C.

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Controparte_4 | Controparte_5 | Controparte_6 |
|---------------|---------------|---------------|
- Parte_2 avevano sede ed operavano a Catania, ovvero nella stessa città della convenuta/odierna appellata e, in alcuni casi, direttamente con questa – circostanza del tutto obliterata dalla sentenza impugnata.
- a marzo del 2012, la CP_2 aveva chiesto ad Controparte_1 di accordargli un piano di rientro in dodici mesi del debito scaduto, motivando la richiesta proprio con la grave crisi finanziaria nella quale versava la Società (cfr. doc. 1 fascicolo della convenuta/odierna appellata);
 - la Controparte_1 non acconsentì alla richiesta, e - solo dopo una difficile contrattazione, evidentemente connotata - contrariamente alla ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado – dalla sfiducia e dai timori del fornitore per le sorti della debitrice e del proprio credito - si vide costretta suo malgrado a concludere con la CP_2 un piano di rientro – in termini evidentemente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalla debitrice - con il quale vennero riscadenziate - a 180 gg. CP_7 - le fatture già scadute (da dicembre 2011 ad aprile 2012) e non pagate - (alle quali si riferiscono i primi otto pagamenti oggetto di revoca) e quelle già emesse e di prossima scadenza;

L'appello è fondato.

La questione devoluta inerisce all'accertamento, nella fattispecie, del requisito della *scientia decoctionis*, esclusa dal primo giudice.

Volendo sintetizzare, il Tribunale ha basato le proprie conclusioni sulla insufficienza degli atti indiziari forniti dalla ^{Part} a riscontro della sussistenza, all'epoca dei pagamenti, del requisito soggettivo della *scientia decoctionis*, da parte della [...] CP_1, non apparendo allo scopo sufficiente, quale unico dato indiziario, la avvenuta stipulazione fra le parti del piano di rientro in data 12.04.2012.

Di contro, con l'odierno appello, la società impugnante propone una lettura alternativa della vicenda e che al Collegio appare indubbiamente persuasiva dell'esistenza di un quadro sufficientemente indiziario dell'esistenza del predetto requisito soggettivo.

In via preliminare, va ricordato che, sul piano teorico, per *scientia decoctionis* si intende la conoscenza dello stato di insolvenza del terzo contraente al momento del compimento dell'atto solutorio.

Esaminando punto per punto i profili attinti da critica con l'atto di appello, questo Ufficio osserva quanto segue.

Un primo aspetto che merita revisione risiede, ad avviso del Collegio, nella qualità dell'imprenditore terzo, la Controparte_1, essendosi limitato il primo giudice ad escludere trattarsi di "operatore qualificato" in materia finanziaria, sulla base delle risultanze della visura camerale, da cui emergeva, come oggetto sociale "*l'attività immobiliare, alberghiera, turistica, ricreativa, culturale*" e quindi non in grado di avvedersi delle risultanze negative del bilancio.

Su tale aspetto, va richiamato *in subjecta materia*, il principio per cui, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore. (Cass. 27.10.2017 n. 25635);

A tal fine, non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, potendo il relativo convincimento formarsi anche attraverso il

ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. (Cass. 8.02.2018 n. 3081)

In applicazione di tali direttive di indagine, cui il Collegio intende aderire, meritano di essere valorizzati alcuni dati che, concorrendo in via presuntiva, consentono di affermare la conoscibilità, da parte della società contraente, dello stato di decozione della ^{Part}

In primo luogo, soccorre, a riscontro di una condizione professionale idonea a fondare una concreta aspettativa di conoscibilità dello stato di decozione, una lettura integrale dell'oggetto sociale di cui alla visura camerale prodotta, descritta nei seguenti termini: *“attività immobiliare, alberghiera, turistica ricreativa e culturale. La società potrà svolgere tutte le attività sopra elencate nei confronti delle amministrazioni dello Stato di enti pubblici e privati di persone fisiche o giuridiche. la società potrà comunque svolgere tutte quelle attività che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessario duttili per il conseguimento dell'oggetto sociale sopra specificato ivi incluse qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare nonché l'acquisto e la vendita senza scopo di collocamento di interessenze e partecipazioni in società aventi oggetto analogo o affine connesso al proprio e fare parte di consorzi ...”*; è evidente come la previsione dello svolgimento di un'attività alberghiera a favore di una platea di amministrazioni statali, nonché la possibilità di acquisire partecipazioni societarie in ambiti analoghi o di collocarsi in Consorzi inducono a dubitare che la società [...]

 CP_1 costituisce, soltanto, come dedotto “una piccola attività imprenditoriale”. Anzi, dalla stessa visura si apprende che trattasi di società di medie dimensioni, munita di n. 20 dipendenti nell'anno 2016.

Ed è a siffatto tipo operatore che perviene in data 1.03.2012 la missiva di [...] CP_2 con la richiesta di accordare un piano di rientro con dilazione dei pagamenti a dodici mesi del debito scaduto.

Vale la pena considerare il tenore della missiva che per comodità si riporta per esteso:

Gentili Signori,

Il lungo periodo di crisi ed instabilità che ha colpito l'economia e, in particolare, il settore del trasporto aereo in Europa e in Italia, ha purtroppo inciso alterandolo, anche sul nostro rapporto commerciale.

Per far fronte interamente all'esposizione venutasi nostro malgrado ad accumulare nell' ultimo periodo, stiamo procedendo ad una riorganizzazione aziendale che ci consentirà, nel breve-medio termine, di riacquisire l'equilibrio alterato dai suindicati accadimenti.

In tale ambito, siamo a richiedere la disponibilità di codesta Società, al pari degli altri fornitori, a supportare gli sforzi che stiamo ponendo in essere, in termini di miglior efficienza operativa, per rendere sostenibile il nostro nuovo piano industriale, mediante la concessione di una ragionevole dilazione dei pagamenti.

Con la presente, intendiamo quindi formalizzare la nostra proposta di riscadenzamento dell'attuale esposizione nei confronti di codesta Società, secondo termini e condizioni che, come avremo cura di meglio illustrare nelle forme e nei modi che riterrete più opportuni, risultino coerenti con le previsioni di business e di *cash flow* prospettico della nostra azienda, sì da garantirne il pieno rispetto.

In via generale, anticipiamo come, dall'esame dei dati risultanti dalla documentazione in nostro possesso, sia emerso che un piano di rientro sostenibile ed in coerenza con i piani e flussi di cassa futuri, dovrà fondarsi su una durata media di 12 mesi.

Resta fermo, naturalmente, il riconoscimento per intero delle somme dovute e il continuo impegno da parte di Blue Panorama Airlines S.p.A. ad onorare pienamente tutte le proprie obbligazioni con codesta Società (ivi incluse quelle derivanti dal proposto riscadenzamento), anche nell'ipotesi di futura integrazione con Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., come recentemente annunciata dagli organi di stampa.

Confidiamo nella positiva valutazione da parte di codesta Società del piano di sviluppo presentato e della nostra proposta di accedere ad un riscadenzamento dell'attuale esposizione, affinché termini e condizioni effettivi dello stesso possano essere discussi e concordati quanto prima.

Ora, è evidente come l'affermazione di plurime esposizioni debitorie (esplicito è il riferimento ad *altri fornitori*) nonché il chiaro riferimento, di portata confessoria ad una diretta incidenza della crisi del settore aereo, tale da determinare uno *squilibrio finanziario*, descritto come risolvibile nel contesto di una imprecisata "*riorganizzazione aziendale*" avrebbero dovuto indurre, nella controparte il sospetto del grave stato di difficoltà economica in cui versava la debitrice, i cui connotati di irreversibilità si sarebbero di lì a poco manifestati.

Tenendo fermi questi dati, occorre anche considerare come, all'epoca dei pagamenti contestati, risultassero già pubblicati - come emerge dai documenti prodotti dalla odierna appellante ai numeri I, II, III VI e VII del fascicolo di primo grado - i bilanci della CP_2 relativi agli esercizi 2009 2010 2011; in particolare quest'ultimo palesavano eclatante stato di crisi della compagnia aerea che registrava rilevanti perdite di esercizio pari a 5,5 milioni di euro con patrimonio netto inferiore alle perdite e capitale sociale ridotto di oltre un terzo, condizioni tali da far ritenere che la società si trovasse nelle condizioni di cui all'articolo 2446 c.c.

Ebbene, tenuto conto dei rilievi *ut supra*, rileva la Corte come di tali dati l'odierna appellata ha avuto o avrebbe dovuto avere contezza, secondo la diligenza dalla stessa esigibile, considerate le dimensioni e la struttura organizzativa della creditrice sopra indicate tali da consentirle di verificare le risultanze dei bilanci della sua debitrice), la consistenza dei rapporti commerciali intrattenuti con CP_2 per il rilevante volume d'affari annuo *superiore ad € 150.000* - dato non contestato - e, soprattutto, per il tenore della comunicazione poco prima inoltrata da CP_2 con la quale come detto la debitrice aveva ammesso la sussistenza di uno stato di squilibrio finanziario, che contrariamente agli auspici non era stato risolto a fronte del mancato buon fine dell'acquisizione da parte di Alitalia.

Le stesse circostanze avrebbero dovuto indurre il creditore a prestare particolare attenzione all'andamento economico della debitrice, quale *in primis* testimoniato dai bilanci dalla stessa pubblicati nel maggio 2012 (il dato risulta *per tabulas*, dalla visura prodotta in atti, doc. IV primo grado).

Unitamente ai suddetti indici esteriori debbono poi essere considerati anche gli indici interni, relativi ai rapporti intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio, pure indicativi dello stato di decozione in cui versava la debitrice.

Ed invero, stando alla narrazione dei fatti, non contestata e documentata con le produzioni versate, rispetto al contratto sottoscritto il 16.03.2011 la ^{Part} si era resa rapidamente se non costantemente inadempiente, accumulando nel giro di un anno un'esposizione debitoria per fatture insolute (docc. 14-21 fasc. di I grado) di circa € 60.000; tale situazione aveva indotto la CP_2 a richiedere, nel marzo 2012 la modifica dei termini di pagamento, da 60 giorni a un anno; tale proposta era stata respinta dalla controparte che tuttavia avrebbe aderito, di lì a poco, in data 12.04.2012,

ad un accordo di “rinnovazione e modificazione del contratto di fornitura dei servizi alberghieri” con la previsione di un piano di rientro a 180 gg relativo non solo alle fatture fino a quel momento scadute (da dicembre ad aprile 2012 corrispondenti ai primi otto pagamenti oggetto di revoca) o addirittura non ancora venute a scadere (cui si riferisce l’ultimo pagamento oggetto della domanda), (si rimanda ai doc. 4 *ter* del fascicolo di primo grado).

Ebbene, non risulta neppure allegato, da parte della società appellata, che in precedenza le parti avessero mai dovuto pattuire una rateizzazione del debito scaduto, oltre che di quello da poco maturato, dilazionandolo in un termine di addirittura sei mesi.

Tanto premesso in astratto, non è in discussione la conclusione del primo giudice laddove ha escluso l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 67 comma 3 lett. a), essendosi limitata la parte appellata limitata, senza provarla, la esistenza di una precedente prassi, consolidatasi prima dei pagamenti oggetto di revocatoria, nel senso del ritardato pagamento delle fatture in termini analoghi a quelli che avevano poi connaturato i pagamenti oggetto di domanda, prassi reiterata in modo costante e tollerata dal creditore così da essere divenuta espressione di un “esatto adempimento”.

Del resto, si osserva *ad abundantiam*, la modesta durata della esecuzione del contratto stipulato il 1.03.2011, prima del manifestarsi dell’inadempimento appare incompatibile, su un piano logico, con la instaurazione di una vera e propria “prassi” di tolleranza dei pagamenti ritardati.

Le evenienze fin qui evidenziate appaiono indicative di una chiara incapacità della ^{Part} di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, *a fortiori* se si considera che, come desumibile dal tenore della missiva dell’aprile 2012, il piano di dilazione delle scadenze e pagamento rateale non coinvolgeva la sola ^{Part} bensì la massa dei creditori del vettore aereo.

Gli elementi indiziari sopra menzionati, gravi, precisi e tra loro concordanti, unitariamente valutati, consentono ad avviso di questa Corte di ritenere integrato l’elemento soggettivo dell’azione, dal che discende la necessità di accoglimento dell’appello.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della pronuncia di primo grado, deve essere dichiarata l’inefficacia nei confronti di [...] [...]

Controparte_8, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l.f., dei pagamenti eseguiti in favore dell’appellata (e segnatamente dei seguenti pagamenti:

- 1) € 1.100,00 eseguito in data 10.05.2012;
- 2) € 1.099,00 eseguito in data 22.05.2012;
- 3) € 7.267,00 eseguito in data 23.05.2012;
- 4) € 15.477,00 eseguito in data 11.06.2012;
- 5) € 14.491,00 eseguito in data 12.07.2012;
- 6) € 1.290,00 eseguito in data 19.07.2012;
- 7) € 11.524,00 eseguito in data 10.08.2012;
- 8) € 9.202,00 eseguito in data 05.09.2012;
- 9) € 1.413,00 eseguito in data 05.10.2012;
- 10) € 10.834,60 eseguito in data 09.10.2012.

La *Controparte_1* è pertanto tenuta al pagamento in favore dell’appellante della complessiva somma di euro 73.967, 60 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo. L’obbligazione restitutoria dell’*accipiens* soccombente in tema di revocatoria fallimentare ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l’atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito; ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsì decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento

del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo allegghi specificamente e dimostri di averlo subito (in questi termini, tra le altre, Cass., ord., 23.5.2018, n. 12850).

In assenza di prova del maggior danno, la somma capitale di cui in premessa deve dunque essere solamente maggiorata di interessi dalla domanda giudiziale, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. (in argomento, da ultimo, Cass., ord., 3.1.2023, n. 61).

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4523/21 depositata il 15.03.2021 ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1) *accoglie* l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia, dichiara l'inefficacia nei confronti di *Controparte_2* in Amministrazione Straordinaria dei pagamenti oggetto di domanda e, per l'effetto, condanna *Controparte_1* al pagamento della complessiva somma di € 73.967, 60 in favore dell'appellante, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;

2) *condanna* l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado in euro 886 per anticipazioni ed euro 9.000,00 per compenso e quanto al presente giudizio, in euro 1.138,50 per anticipazioni ed euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.11.2024

Il Consigliere Estensore

Giovanna Gianì

Il Presidente

Nicola Saracino